ހަސަން ސަޢީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2023] SC 37 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/54 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

Hassan Saeedh v. Maldives Police Service

ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރެފައި ހުއްދަ ނުލިބި މާލެ އައުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފިލުން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަހުގީގުކޮށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދީ، ނިންމުން ޤާނޫނީ އަސާސްތަކާއި، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ކަމާއި އިޖުރާއީ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ނެތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަކީ ބަދަލު ގެނެސްދޭންޖެހޭ ހުކުމެއް ނޫންކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަގީގަތްތައް

ހަސަން ސަޢީދު އަކީ 11 ޑިސެންބަރު 2005 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ކޮންސްޓެބަލް މަގާމުގައި ހުރެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގައި މަސައްކަތްކުރި އިރު 08 ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމަށްފަހު ހުއްދަ ނުލިބި ހަސަން ސަޢީދު މާލެ ދިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ބަދަލުކުރިކަން ހަސަން ސަޢީދު އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީ އަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުންވެސް އޭނާ އެކަމަށް އިޖާބަދީފައި ނުވެއެވެ. އަދި ފަހުން މާލެ ނުކުން ރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ވެސް އުޒުރުވެރި ވެފައެވެ.

މިގޮތުން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަދި 20 ވަނަ މާއްދާ އާއި ހަވާލާދީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން 08 އޮގަސްޓު 2012 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2223/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ

ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާނީ މަގުބޫލު އުޞޫލުތަކާއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ހިލާފު ކަމަކަށް ބުނެ ހަސަން ސަޢީދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އެދި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ، ހަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް އެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުކުމްކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ، ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިތަދޫގައި ހުރުމުގައި 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ވަގުތުގައި ހުއްދަ ނެތި މާލެ އަރިސްކުރީގައި ފާޚާނާއިން، މާލެ ނަމުން ކަނޑައެޅި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޅުނު ދައްކާފައިވާކަން އޮންނަ ދިޔައިމާ ބައްޔަކަށް އުޅުނު ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީވެ، ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބެލިދާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުން މި ގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

1. ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން ސާފު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އެހެނިހެން ހެކިތަކުން ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގޭކަން؛

2. އެ ފޯމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގެން ނެތަސް ކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވުމަކީ ހިނދުމުގެ ކުރައް ކަމަށާއި، ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްގެ ނުލާ އައްގައި ހިނދުމުގެ ކުރައް އޮތަކީ މައްސަލަ އާދޭ އަސްލުން ނަގާފައިން ދަރުން ކަމެއް ނޫންކަން؛

3. ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަޒަރުސްކުރަޒ ދިވިދިގެ (އަސްފަޒަލިހާ) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ގަސްޓިއާ ގައި ބައްޑަކޮށްކަމުގައިވާ ދަސްތޫރިއްޔާތުގެ ކާމި މަސްއޫލިއްޔާތުގެ އެންސަޑުމަކާ ހިލާފަށް ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަލާ ނުކުޅޭ އަދި ސިވިލް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ އެއް ނޫން ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟާއީ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަރަޖަ ދަށް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާ ދިފާޢެއް އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގައި ބަލައި ނުގެނެވޭނެކަމާއި، މީސާ ނަޒީރު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓް ރެފިނަރީ ޕްރޮޕަޓީ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައި ވާކަން؛

4. ޑިއުޓީ ގައި ހުރި ފުލުހަކު ހުއްދަ ނެތިގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަބަބުން ދިޔުން މަދުވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރުމަކީ ހުރުމަތްލެއް "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާއިން މުސްތަޤިއްލުންނާއި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ހުރުމަތް ޙައްޤުކުރާން ކުރާ އިޖުރާއާތް ކުރާމީނަށް ބަދަލުގެނެސް ނުޖަހަ ބާރުއަޅުވާނޭ ކަމަށް ހަރަކާތް ކުރާން ބޭނުންޖެ، މަޤްބޫލް ހަރުދަނާކުރާން ފާއިދާވާގައި ވާކަން؛

5. ހަސަން ސަޢީދު ސުވާލުކުރެވުނު ބަޔާން ނަގާފައި ވާކަމާއި، ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ހަސަން ސަޢީދު އަށް އެންގުމުގައި ވާކަމުން، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައި ވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/54 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 05 ނުކުތާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ، ހަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބިލްޑިންގެ ޖެނެރަލް އަށް ބާސިލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދަޢުވާކުރުމުން އިންޓަރު ކޯޓުގައި ނުވާއިރު، ހަސަން ސަޢީދު ވަކީލު އިން ވަކާލާތުގައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރުތަކާއި ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ކުރިމަތިލުމުގެ ކަމަކަށް ވުމާއި ހަސަން ސަޢީދު ކަމަށް ވެފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، މަޖިލީހުގެ ޤަރާރުތަކާއި ޚިލާފަށް ވާކަން ވަކިކުރުމަށް ސާބިތު ކުރާނެ ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްލާމީ މަސްއޫލު ވެ. ހަމަސަރުކާރުގެ ވެރިޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އިޖްރާއަތު ހިނގިޔަކީ އާއި ޝަރުޢީ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ވެ. އަދި ހަމަ ޚަރަދު ޤަޟިއްޔާ އިން ވަކިކުރިކަމަށް ސާބިތުވާ ދަލީލު ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިކުރިކަމަށް ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދިމާވި މަޢުލޫމާތު ކުރުމާއި ސާބިތު ނުވާކަމުގައި ބުނެ ދިނުމަށް ބަލާފައި ޖެހިލުމުގައި މާލީ ޢަދަދު އެއް މި މައްސަލައިގައި އެކަމު ދެވިފައި ބަލާފައި ނުވެ ކަމަށާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ދޭހަވާ ގޮތުން ނިސްބަތުވާ ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަމުގެ ބަޔާނުގެ ތަފްޞީލު ބަލާފައި ހުރި ފަރާތް ވަކިކުރިކަން، ވިޔަސް އަދުލުގައި ވަކިވުމުގެ ނަޒަރު ދޭތެރޭގައި އިތުރު މުސްތަޤްބަލުގައި ސާބިތުވާ ޚިލާފު ނުކުތާ ވަޒީފާގައި ދެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށާއި، ހަސަން ސަޢީދު ކުރީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ބަޔާން ކަމަށާއި ނުކުތާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު އިޖުރާއީ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ދަލީލުތަކުން އިސްތިއުނާފު މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި އަދު ހޯދި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާދިޔަތު ނަޒަރި ވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ އިން ޑިސިޕްލިނަރީ ފޯމު ތަޢާރަފު ކޮށް ބަލަމުން ގެނެވުނު އެއްވެސް އުޅަބައެއް ނިކަމެން، އެ ހުއްޓާ ގެދޮރުގެ ހިސާބުތަކަށް ދާހިއްސާ ނިސްބަތްވާ ނަތީޖާ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޭނުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަލީލުތަކުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން (އިސްތިއުނާފީ) ވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤަޟިއްޔާ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރުކާރުގެ ބަލާފައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވެ. އަންނަނިވި މާއްދާ ނަގައި ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނިންމާފައެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިކުރިކަމަށް ބަލާއިރު، 14 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" (DBMF/2012/70) އިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޭނުން ނިންމިކަން އެނގޭކަން ނަތީޖާ ދެކުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޭނުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަލީލުތަކުން ގޮތް ހުރި ހިސާބަކުން ދަތުރު ކުރަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (DBMF/2012/93) ގެ މައްސަލަ ޢިއްޔަތު ކުރުމާއި ނުކުތާކުރުން ބަރީއަކަން ބެލުމުން އަދި ހޯދުމުން ނުކުތާ ކަމަށާއި، އާދިޔަތު ނަޒަރި ވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިސިޕްލިނަރީ ޤަޟިއްޔާ ބޭނުންތޯ ވެރިޔާ ބަލަހައްޓާ ހުރެގެން ދިޔަ ނިންމުން ނުވާކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުން ތަސްދީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް [illegible] [illegible] [illegible] މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ގަވާއިދާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މަސްއަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ހަސަން ސަލީމްގެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙްޤީޤު ކުރެވި، އެ ނިންމުން [illegible] ތަސްދީޤު ކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި [illegible] އިދާރީ [illegible] ފުރިހަމަ [illegible] ކަމަށާއި، އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމުގައި [illegible] ތަސްދީޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އޮންނަ އިދާރީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ހަސަން ސަލީމާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް 13 ޑިސެމްބަރު 2012 ގައި [illegible] އަންގާފައިވާތީ، އިޖުރާއީ [illegible] ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

4. ހަތަރުވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަނީ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާތީ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު [illegible] ހަސަން ވ. ދައުލަތުގެ [illegible] ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މަނާކުރާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލޭ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައިވާ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަހުސް [illegible]، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] އެ ނުކުތާ [illegible] [illegible] ނުވެއެވެ.

5. ފަސްވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ތަރުތީބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ކަމަށް ވާއިރު، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއަކީވެސް ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަހުސް [illegible]، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] އެ ނުކުތާ [illegible] [illegible] ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތުމާއެކު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު) އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ތާއީދުކުރައްވައި، 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމުގައި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި، އެ ކޯޓަށް ކުށެއް ހިނގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އުނިބާއް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަން ފެންނަން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

2. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ. މިއީ ފާޠިމަތު މަނިކެ ވ. މަރްޔަމް ފަރުޒާނާ ވަޙީދު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ) ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކެއް ބަޔާންކޮށް ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމައެވެ.

3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަހުސް ނޫން ކަންކަމާމެދު، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢަރައިގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު ނުކުރާ ބަލައިގަން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ.

4. ފުލުހުންނަކީ، ހުވައެއް މަތީގައި ދިން، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އަމަން ބަރަޤަރާރުކުރާ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ކަމަށް ވާތީ، ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ ސަބަބުތައް ކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި ތަފާތުވާކަން ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަމީދު ޙަސަންފުޅު)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަހީމް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ޝިފާޒު ޝާކިރު) އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު).)

5. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ހަމަޖެހޭ މިންގަނޑަކަށް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

6. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހަކު ޖިނާއީ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ފުލުހުން ކުރި ކުށަކަށް ފުދޭ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އެންމެހައި ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިރުޝާދު ތަކާއި ޚިލާފުވުން ހިމެނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީދް [illegible] (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސްކްރިޝަނަރީ ބާރުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ބެލޭނެ [illegible] ސަބަބު [illegible] ބޭނުން އެކަށީގެންވާ [illegible]، އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޭނުން [illegible] [illegible] ކަމަށް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

8. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި [illegible] [illegible] ގާއިމުވެފައި [illegible] ކަނޑައެޅުމުގައި [illegible] [illegible] ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވޯޓަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން [illegible] ކުރިން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ) ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ.

9. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބަލާލުމުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ފުލުހަކު [illegible] ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިކަން ފުލުހުންގެ [illegible] ސާބިތުވެއްޖެ، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން [illegible] [illegible] ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ އެކަން މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ކަމެއް ކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ [illegible] ކަނޑައަޅާ ބޭނުން ނުވަތަ [illegible] އަދި [illegible]، މި [illegible] ކަން ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

10. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާއިން [illegible] މާނައިގެ ތެރޭގައި، [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] އަމިއްލައަށް [illegible] އެ [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 14 ދުވަސް ވަންދެން ވަޒީފާ އަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

11. ފުލުހުންނަކީ [illegible] [illegible]، ރާއްޖޭގެ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، ގައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ގާއިމުކުރުމުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޑިސިޕްލިނަރީ [illegible].

12. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަވަސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހަމައެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ، [illegible] [illegible] ވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުވާން ހަރުދަނާ ހެކި [illegible] ހުންނަން ވާނެއެވެ.

13. ފުރުޞަތު ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިފާޢާއި ޝަރުތުފުރިކަން ގާއިމުކުރުމުގައި އޮތުން ޤާބިލުވެގެން ވެއެވެ. އެ ބަދަލުފުރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު 2017/SC-A/38 ގައިވާ ގޮތުން، އެންމެ ކުޑަމިނުން ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާއި ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ނުވަތަ ދިފާޢުކުރުމާއި ނުވަތަ އުސޫލަކާއި ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތަކެއް (އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ތަފްސީލާއެކު) އެ ފުރުޞަތަކަށް އެންގުމާއި، ބޭނުމުގެ ނުވަތަ ކޯމިޓީގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުވެ ބަޔާންދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ވަކީލުން ވަކި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ހުކުމްވެސް ތަރުތީބު ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނިންމުމަކީ، އެ ނިންމުމަށް ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ފުރުޞަތު ބަލައިލައި ކަނޑައަޅާނެ ގޮތްތެރިކަމެވެ.

14. ބޭނުން ނުވަތަ ކޯމިޓީ އިން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބިނާކުރި ސަބަބުތައް އޮޅުން ފިލާނެ ގޮތަށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. އެ ނިންމުން ހަވާލުކުރަން ބަލާއިރު އެ މިހާރު ވީ ތަނުގައި ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް އިޖުރާއާތު ކަނޑައަޅަން، އެކަމަށް އުސޫލުން ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވީއިރު، ސިފަކުރެވޭ ސަބަބެއް އަދި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާ ބާރުތައް އެ ނިންމުމުގެ ތަފްޞީލުތަކުން ފެންނަން ވާނެއެވެ.

15. ކޯމިޝަނަށް އޮތް ޖަވާބުދާރީ ބެލުމުގެ ބާރުތައް ހިންގުމުގައި ޤަވާޢިދުތަކާއި ދޭތެރޭ ތަނަވަސްކަން އޮންނަ ނަމަވެސް، ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރަން ނިންމުމަށްފަހު، ދެން ތަޢާރުޟުވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ އުސޫލު ބެލުމުގެ ކަމަކަށް ހަމަވާނީ މިސާލަކަށެވެ.

16. ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރަން ބޭނުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަލީލުތަކުން ސާބިތުވާ ނަމަ، ހައިކޯޓަށް އެ ކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުން ހައިކޯޓުގައި ބަލާނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އަރިހުން ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގަވާއިދުގެ ބައިތަކާއި ދޭތެރޭ، އެއީ ބިނާކޮށްފައި ވާ ބިނާކުރުމުގެ ބަހުސް ގެނެސް ހުއްޓުވާ ޤާނޫނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކަމުގެ ބަޔާން ނަންބަރު ވ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ އަދި ހުކުމް ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ތަޢާރުޟު ކުރަން ޖެހިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބަހުސްއެއް އުފެދިފައި ނުވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނިންމުމެއް ނިންމަމުންދާއިރު، މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީއްޔަތު ކަމާއި (constitutionality) އަދި މަޝްރޫޢިއްޔަތު (legality) ގެ އުންސުރުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.)

މޫސާ ނަސީރު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޫސާ ނަސީރު އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދައުރު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] ފުރުސަތު ދިނީ، ދައުރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަސް ތާއީދުކުރައްވައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް މަސްއޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް މަސްއޫދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝާދު (މި ޤަޟިއްޔާއަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންފެށި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި ވޭތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯއެވެ.

2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް (ތުހުމަތު ދެވޭ ހުރިހާ ތަޙްޤީޤާތު) އާ ފުރުސަތު އެންގުމާއި، ހާޒިރުވެ ތުހުމަތު ދެކޮޅުހެދުމުގެ ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި، ނިންމުން ލިޔުމުން އެ ފުލުހަކަށް އަންގައިދިނުން ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ.

3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގައި ވީ ބުރަކަމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަ ސާބިތުކުރުމާ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއަށް އަސްލު ޝަރުޢީ ދަރަޖަ ރިޢާޔަތްކޮށް މިންގަނޑުތަކަށް ފުދިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (މި ދަޢުވާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ ހެކި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ އުޞޫލުތައް މި ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުޞޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތް ބަޔަކަށް އަދި ލިޔުމުތަކުން ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކާ، މި ދަޢުވާއާ ތަޙުޤީޤު ކުރަން ޖެހިދާނެ ގޮތުގެ ބަޔާނެއް ނުހުށަހެޅުން ކަމަށް [2023] SC 37 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަންޓޫރްސް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަންޖަލީން ވާދީ ނާޒިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/44 ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަންޓޫރްސް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އަންޖަލީން ވާދީ ނާޒިރު (މި ދަޢުވާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޤޫލު އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު މި ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުޞޫލު [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ހަމީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: މުޙައްމަދު ހަމީދު އާއި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމުގެ ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު، އެފަދަ ނިންމުމުގެ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ގެންނަ ކަމުގެ ލިޔުމުގެ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަ ބަލާފައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
2. މި ޤަޟިއްޔާ އަށް ފަހު، ފުލުހުނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގިނަ މައްސަލަ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން ވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-C/35 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މަނާކުރާ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް އެ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބު ތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙްޤީޤެއް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛
2. އަދި އެ ބޯޑަށް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޯޑަށް ބުރަވެވުނު ބުރަވުން ބިނާވާ އެކަށޭނަ ހެއްކެއް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެ ވަގުތު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛ މިއެވެ.
3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިލާފުވެފައި ވޭތޯ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޢަލީ ނަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިލާފުވެފައި ވޭތޯ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިލާފުވެފައި ވޯޑޫ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ ދުއިވާންޖެހޭނެއެވެ.

ފާޠިމަތު މަނިކު ވ. މަޙްކަމް ފަރުހާދާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާޠިމަތު މަނިކު އާއި މަޙްކަމް ފަރުހާދާ ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްދެނީ ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފޯމުގެ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
2. އެ ހަމައެކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އެކުލަވާލައި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ގޮތުން ކުށެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ދެކޭށެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި އޮންނަން އެވެ.

ހުސައިން ޢަލީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2021] SC 01 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހުސައިން ޢަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފުރަގަ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮންނަން އެވެ.

އަރްލެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޓޫރިން ބޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 05 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަރްލެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޓޫރިން ބޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފުރަގަ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮންނަން އެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު ވ. އޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު އާއި އޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އަންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބޮޑު ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ފުރުޞަތު ބަލައިގަތުން އޮންނަނީ އެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 59 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އަންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބޮޑު ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ފުރުޞަތު ބަލައިގަތުން އޮންނަނީ އެވެ.

ޢަބްދުالله ޙުސްނީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

[2021] SC 75 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުالله ޙުސްނީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ޤަރާރާ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އޮޅުވާލި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޢުބީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންއެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮންނަންއެވެ.

ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 77 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ޤަރާރާ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އޮޅުވާލި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޢުބީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންއެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮންނަންއެވެ.